Soluciones Simulacro final examen

Ayuntamiento de Benicassim

Pregunta	Solución	Base Legal y Justificación Breve
1	B	**Art. 89.2 TREBEP:** La excedencia por interés particular NO devenga derechos ni reserva puesto.
2	C	**Art. 24.1 LPACAP:** Excepciones al silencio positivo (dominio público, medio ambiente, derecho petición, recursos).
3	A	**Art. 116.2 CE:** Estado de alarma: lo declara el Gobierno (Consejo de Ministros) por 15 días (prórroga requiere Congreso).
4	C	**Art. 126.3 LBRL:** En Gran Población, el Alcalde puede delegar la presidencia de la JGL pero solo en un concejal que ya pertenezca a ella.
5	B	**Art. 38.3 LPRL:** El Comité se reúne trimestralmente (y siempre que lo solicite alguna representación).
6	B	**Art. 30.4 LPACAP:** Si el plazo es por meses y no hay "día equivalente" (no hay 31 en febrero), expira el último día de ese mes (28 o 29).
7	D	**Art. 74.4 TRLRHL:** Bonificación potestativa de hasta el 90% para sujetos pasivos titulares de familia numerosa.
8	A	**Art. 8 LO 3/2007:** Todo trato desfavorable por

		embarazo/maternidad es discriminación *directa*.
9	**C**	**Art. 29.1 LBRL:** Para acogerse voluntariamente al Concejo Abierto hace falta petición de la mayoría de vecinos
10	**A**	**Art. 97 TREBEP:** Las faltas muy graves prescriben a los 3 años; graves a los 2 años; leves a los 6 meses.
11	**C**	**Art. 47.1.e LPACAP:** Prescindir "total y absolutamente" del procedimiento legal. (La 'A' y 'B' son causas de anulabilidad - art. 48).
12	**B**	**Art. 18.2 CE:** Excepciones a la inviolabilidad: consentimiento, resolución judicial y *flagrante delito*.
13	**B**	**Art. 104 TRLRHL:** La "plusvalía" solo grava el suelo *urbano*. El suelo rústico no genera este hecho imponible.
14	**C**	**Art. 83.2 LPACAP:** El plazo mínimo para información pública es de 20 días.
15	**B**	**Art. 14.5 LPRL:** El coste de las medidas preventivas no recaerá "en modo alguno" sobre los trabajadores.
16	**B**	**Art. 48.1.b TREBEP:** Permiso por traslado de domicilio sin cambio de residencia = 1 día. (Matrimonio son 15; exámenes solo

		el día de celebración; asuntos propios mínimo 6, no 8).
17	**B**	**Art. 46.2.a LBRL:** De 5.001 a 20.000 habitantes = bimensual (cada 2 meses).
18	**B**	**Art. 82.4 LPACAP:** Se puede prescindir si no hay otros hechos/pruebas que los presentados por el interesado (no hay nada que enseñarle porque ya lo sabe).
19	**B**	**Art. 168 CE:** Procedimiento agravado (2/3, disolución, 2/3 nuevas cámaras, referéndum preceptivo).
20	**B**	**Art. 20.1.b LBRL:** En <5.000 habitantes, la JGL existe solo si lo acuerda el Pleno o el ROF local.
21	**C**	**Art. 14 LPACAP:** Las personas físicas generales pueden elegir, no están obligadas por defecto. (El resto sí: jurídicas, profesionales, representantes).
22	**B**	**Art. 85 TRLRHL:** El IAE se calcula por la aplicación directa de las Tarifas oficiales aprobadas.
23	**C**	**Art. 164 LGSS y normativas de PRL:** El recargo por falta de medidas de seguridad es inasegurable, lo paga la empresa de su bolsillo.
24	**C**	**Art. 45.2 LO 3/2007:** Tras las últimas reformas, el umbral de obligatoriedad del Plan de Igualdad bajó a 50 trabajadores.

25	**B**	**Art. 10.3 TREBEP:** Cesan por finalizar la causa de nombramiento (ej. el funcionario titular vuelve), además de las causas comunes.
26	**B**	**Art. 125 LPACAP:** Solo contra actos *firmes* y tasados a 4 supuestos muy concretos (error de hecho, prevaricación, documentos falsos...).
27	**A**	**Art. 131 LBRL:** El Consejo Social de la Ciudad es un órgano exclusivo y obligatorio en los Municipios de Gran Población.
28	**A**	**Art. 27 TRLRHL:** Se permite exigir el pago de las tasas en régimen de autoliquidación si la ordenanza lo aprueba.
29	**C**	**Art. 112.3 LPACAP:** Contra los Reglamentos (disposiciones generales) no cabe recurso en vía administrativa, hay que ir directo al Contencioso (vía judicial).
30	**B**	**Art. 89.5 TREBEP:** No pide antigüedad, y guarda derechos (antigüedad, carrera, derechos pasivos) los primeros 6 meses.
31	**B**	**Art. 4.6 LPRL:** Definición exacta de "equipo de trabajo".
32	**C**	**Art. 15.2 LPACAP:** La Administración es quien debe traducirlo al castellano si tiene efectos fuera de esa C.A.
33	**B**	**Art. 21.1 LBRL:** Es competencia propia e indelegable de la Alcaldía.
34	**A**	**Art. 106.2 CE / Art. 32 LRJSP:** El límite de la responsabilidad patrimonial es la *fuerza mayor*.

35	**A**	**Art. 36.1 LPACAP:** Regla general: actos por escrito a través de medios electrónicos.
36	**B**	**Art. 22 TREBEP:** Retribuciones básicas = Sueldo y Trienios. (Complementarias = destino, específico, productividad).
37	**C**	**Art. 102 LPACAP:** Solo cabe ejecución subsidiaria en actos *no personalísimos* (que los pueda hacer otro, ej. limpiar una parcela).
38	**B**	**Art. 121 LPACAP:** La alzada es la elevación del asunto al superior jerárquico del que lo firmó.
39	**B**	**Art. 70.1 LBRL:** El Pleno es público, pero si se toca honor/intimidad (ej. expediente sancionador a un vecino), mayoría absoluta cierra puertas.
40	**B**	**Art. 96.4 TRLRHL**
41	**B**	**Art. 10 LO 3/2007:** Sanción de nulidad absoluta para actos y contratos discriminatorios.
42	**C**	**Art. 123 LPACAP:** La Reposición es puramente *potestativa* (puedes ponerlo o ir directo al juez). La alzada es obligatoria para agotar la vía.
43	**C**	**Art. 60.1 TREBEP:** Tribunales colegiados, imparciales y profesionales, tendiendo a la paridad. (Políticos y eventuales lo tienen prohibido).
44	**B**	**Art. 9.3 CE:** Arbitrariedad, legalidad, jerarquía, seguridad jurídica... (Memoria fotográfica pura).

45	**C**	**Art. 47.2 LBRL:** Alterar nombre, capitalidad o reglamento orgánico exige mayoría absoluta del Pleno.
46	**B**	**Art. 24.1 LPACAP:** Excepción a la excepción. Un doble silencio en alzada se vuelve *positivo* (estimatorio) para proteger al ciudadano de la pasividad extrema de la Adm., salvo materias tabú (dominio público).
47	**C**	**Art. 37.1 LPRL:** El tiempo de prevención es tiempo de trabajo efectivo, no un permiso sin sueldo.
48	**B**	**Art. 44 TRLRHL:** El PP debe cubrir como mínimo los costes, o igualarse a la utilidad de mercado (aunque admite excepciones sociales).
49	**B**	**Art. 106.1 LPACAP:** La nulidad de pleno derecho es la "bomba nuclear": sin límite de tiempo, de oficio o a instancia, pero exige dictamen del Consejo de Estado u órgano equivalente.